

10 PREGUNTAS CLAVE — VALIDACIÓN DE LO YA DECIDIDO Y REDACTADO

Enfoque de este documento: no es una sesión de estrategia abierta — es una **auditoría de segunda opinión** sobre decisiones ya tomadas y cláusulas ya redactadas en el borrador de escritura y estatutos del notario. Cada pregunta parte de "esto es lo que hemos decidido o lo que dice el borrador — ¿está bien, o hay una forma mejor?". Es el documento a usar el lunes con Sara García (Garrigues).

Cómo usarlo: lleva también el borrador de escritura/estatutos y, si puedes, el documento `03_revision_borrador_escritura_estatutos.md` (mi revisión previa) — así Sara parte de lo ya detectado y no pierdes tiempo en lo que ya está resuelto.

1. Bases de datos: ¿incluir sin valor, o hay una fórmula mejor?

Lo decidido: el notario planteó que, al aportar "la totalidad del negocio", las bases de datos deben quedar incluidas. Hemos propuesto incluirlas **descriptivamente, sin valor individualizado**, con esta cláusula:

"Se incluyen igualmente en la presente transmisión, sin valoración contable individualizada por constituir fondo de comercio inherente a la unidad económica que se transmite en su conjunto..."

Pregunta: "¿Es esta la fórmula correcta, o recomendaríais otra? ¿Hay algún riesgo de que, al no llevar valor, se cuestione después que realmente se transmitieron — por ejemplo, si hay una disputa sobre si el cambio de responsable del tratamiento RGPD fue válido?"

2. "Totalidad del patrimonio" + lista de exclusiones: ¿es coherente?

Lo redactado: la escritura dice literalmente "los bienes inventariados constituyen la **totalidad** de su patrimonio empresarial", pero a la vez excluye expresamente tres elementos: la marca EkoWifi, el préstamo con aval de Iberaval (80.000 €) y la subvención de la Junta de Castilla y León pendiente de devolver (7.000 €).

Pregunta: "¿Es jurídicamente coherente afirmar que se aporta 'la totalidad' del patrimonio empresarial y, a la vez, excluir estos tres elementos? ¿Hay riesgo de que un registrador o la AEAT lo interpreten como una aportación parcial disfrazada de total, con consecuencias para el régimen FEAC (que exige rama de actividad completa)?"

3. Cláusula de asunción de deudas: ¿queda bien acotada por las exclusiones?

Lo redactado: la escritura tiene una cláusula general (apartado d) que dice que la sociedad asume "cuantos... deriven de la titularidad de la empresa transmitida", formulada de forma amplia, justo después de la lista de exclusiones.

Pregunta: "¿Queda suficientemente claro, con esta redacción, que el préstamo de Iberaval y la subvención a devolver NO se transmiten a la sociedad pese a la cláusula general de asunción de deudas? ¿Reforzaríais la redacción para eliminar cualquier ambigüedad?"

4. Aportación del modelo de utilidad: ¿faltan manifestaciones de protección?

Lo decidido: el modelo de utilidad U202532624 se aporta a coste (1.750 €), con una manifestación estándar de titularidad libre de cargas.

Pregunta: "Para un activo que es la pieza central de una futura ronda de inversión, ¿basta la manifestación genérica de 'libre de cargas y gravámenes', o recomendáis añadir manifestaciones específicas — por ejemplo, sobre la ausencia de compromisos de licencia previos, litigios, o condiciones ligadas a la financiación pública que reciba en el futuro?"

5. Marca EKIO LIGHT en trámite: ¿la cesión posterior es la vía correcta?

Lo decidido: el notario propuso que, si la solicitud de marca M 4357232 (EKIO LIGHT) se concede a mi nombre personal antes de que se pueda inscribir a nombre de la sociedad, se haga una cesión posterior directamente ante la OEPM.

Pregunta: "¿Es esta realmente la vía más segura, o existe un mecanismo para incorporar ya en esta escritura la cesión de los derechos derivados de la solicitud (art. 46 Ley de Marcas), de forma que no dependa de un trámite posterior que podría no hacerse a tiempo?"

6. ¿Hay un vacío de protección en la marca "EKIO" a secas?

Lo que sabemos: tengo el nombre comercial "EKIO ELECTROSMOG" (concedido) y la solicitud de marca "EKIO LIGHT" (en trámite), pero no hay evidencia de que "EKIO" como marca denominativa pura esté registrada.

Pregunta: "¿Es un riesgo real no tener registrada la marca 'EKIO' sola, sin sufijo? Si mañana quiero lanzar una nueva línea bajo el paraguas 'EKIO' (como la futura holding o una nueva marca hermana), ¿estoy expuesto a que un tercero la registre antes? ¿Lo haríais ya, antes de la ronda?"

7. Cláusula de transmisión a sociedades del grupo: ¿corregirla ya o esperar?

Lo redactado: el Art. 7 de los estatutos sujeta las transmisiones de participaciones a sociedades del mismo grupo al mismo procedimiento de notificación y derecho de adquisición preferente que una venta a un tercero, en lugar de eximirlas. El notario me confirmó que, siendo yo socio único, no supone un obstáculo práctico para el canje de valores a la Holding.

Pregunta: "¿Estáis de acuerdo en que no hace falta corregirlo ahora porque soy socio único, o recomendáis fijarlo ya en los estatutos de constitución para no tener que modificarlos después, con el coste y la exposición a terceros que eso implica una vez haya inversores?"

8. Contabilidad en Holded: ¿cumple el requisito del art. 87.1 LIS?

Lo pendiente: llevo la contabilidad de mi actividad como autónomo en Holded. El régimen FEAC (art. 87.1 LIS) exige que el aportante persona física lleve contabilidad ajustada al Código de Comercio para que la aportación

se beneficie del diferimiento fiscal.

Pregunta: "¿Cómo se verifica en la práctica si mi contabilidad actual cumple este requisito? Si no lo cumple del todo, ¿qué hay que regularizar y con cuánta antelación a la firma, para no poner en riesgo el diferimiento fiscal de toda la operación?"

9. Objeto social ampliado vs. la manifestación de "continuidad de la misma actividad"

Lo redactado: la escritura incluye, en la cláusula fiscal, la manifestación de que *"la sociedad continuará el ejercicio de la misma actividad empresarial del negocio transmitido"* (necesaria para la no sujeción a IVA). Pero, a petición mía, el objeto social de los estatutos se ha ampliado con cláusulas de investigación en biotecnología e inteligencia artificial que van más allá de mi actividad actual como autónomo.

Pregunta: "¿Genera algún riesgo, de cara al régimen FEAC o a la no sujeción a IVA, que el objeto social sea sustancialmente más amplio que la actividad real que se transmite? ¿Conviene matizar la manifestación de continuidad, o el objeto social amplio no afecta a esto?"

10. Retribución del administrador: ¿dejarlo fijado ya en estatutos?

Lo redactado: los estatutos fijan, por defecto, que el cargo de administrador **será retribuido** con una asignación anual aprobada por la Junta. La sociedad se constituye con patrimonio neto positivo pero sin caja (0 € de tesorería inicial).

Pregunta: "¿Es buena práctica dejar ya esta cláusula tal cual en la escritura de constitución, o mejor empezar con el cargo gratuito y modificarlo cuando haya ingresos recurrentes? ¿Cómo afecta cada opción a mi alta en RETA y a la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades desde el primer ejercicio?"

SI SOBRA TIEMPO — Preguntas de reserva

- **Empresa Emergente:** ¿la aportación de negocio de autónomo me descalifica de la Ley 28/2022, o hay margen de estructuración?
- **IP en operativa vs. holding:** ¿la dejaríais donde está, o la moveríais antes de la ronda?
- **¿Asumiría Garrigues toda la operación** (constitución + canje + pacto de socios)? Horquilla de honorarios.

(Estas tres, y el resto de contexto estratégico — SODICAL, ENISA, phantom equity vs. ESOP — están desarrolladas con más detalle en 01_preguntas_consultoria_garrigues.md, por si la reunión da para más de lo previsto o conviene una segunda sesión.)

ADVERTENCIA

Documento de preparación para consultoría profesional. Las respuestas de Garrigues son las que tienen valor jurídico; aquí solo se ordenan las preguntas para aprovechar el tiempo disponible.